

1524931-22.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... 68 do Código Penal.

O réu é reincidente por roubo (fls. 30/31).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Pela reincidência, de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Torno definitivas tais penas, à mingua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524931-22.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524931-22.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302765/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 28479268 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2302765 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

V I S T O S

GABRIEL HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, §4º II, do Código Penal, porque no dia 04 de novembro de 2022, por volta de 20h, e na Rua Piripiri, 100, Bairro Vila Jacuí, nesta Capital, subtraiu, para si, e mediante destreza, coisa móvel consistente em um telefone celular marca Samsung, avaliado em R\$ 1.500,00, pertencente à Maria Luana Oliveira Santos.

Segundo a denúncia, na ocasião dos fatos, o acusado notou Maria Luana caminhando sozinha pela via pública e com seu tal telefone celular em mãos, momento em que se

aproximou a pé e, com agilidade ímpar, o arrebatou de inopino de forma que ela vítima nem mesmo tivesse chance de porventura reagir. Consta que também que o acusado tentou puxar a bolsa que a vítima trazia consigo, mas como passou um motoboy pelo local, GABRIEL se assustou e saiu correndo, levando apenas o celular.

A vítima, então, ao chegar em casa, narrou o ocorrido ao seu marido, José Anailton Conceição da Silva, que por meio de conhecidos, soube quem foi o indivíduo que furtou o celular.

Assim, se dirigiu à casa de GABRIEL, situada na Rua Ludgero Pinho, número 99, no bairro Parque Cruzeiro do Sul, nesta Capital.

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou o acusado ao 63º DP da Capital, onde foi reconhecido pela vítima.

O telefone celular subtraído, porém, não foi recuperado, vez que os policiais, autorizados pela genitora de GABRIEL a procurá-lo dentro da aludida casa, não o encontraram.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em sede de audiência de custódia (fls. 36/39).

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2022 (fls. 61/63).

O réu foi citado, apresentou resposta à acusação e houve a ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação e, após, foi interrogado o acusado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a Dra. Promotora de Justiça, após análise das provas produzidas, postulou a procedência parcial da ação, para condenação do réu por furto simples.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição dos réus, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial menos gravoso, afastamento da qualificadora, concessão de penas alternativas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/09, pelo auto de avaliação de fls. 13 e pela prova oral produzida durante a instrução.

A autoria do delito pelo réu, outrossim, restou incontroversa e evidenciada pelo auto de reconhecimento de fls. 12.

O acusado, na fase inquisitiva, optou por se manifestar somente em Juízo (fls. 21).

Em Juízo, como esperado, negou a prática do delito, dizendo que estava dormindo quando escutou um rapaz lhe chamando. Ele não disse que tinha furtado um celular, mas perguntou se ele tinha pegado. Não furtou o celular da vítima.

A versão do acusado, contudo, restou isolada no conjunto probatório produzido, e a ele incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

A vítima Maria Luana RECONHECEU o acusado em Juízo como autor do delito. Disse que estava na rua, ele veio por trás e subtraiu seu celular. Gritou, o acusado ia puxar sua bolsa, mas tinha um motoboy, que ajudou e foi atrás do acusado, mas ele o perdeu. Posteriormente, há uma vizinha que viu o crime e conhecia o acusado, ela indicou quem era. Percebeu quando o acusado subtraiu o aparelho, ele tomou o aparelho e saiu correndo. A vizinha disse que ele era conhecido e deu o endereço dele. Seu marido foi ao local com a polícia, mas não recuperaram o aparelho. Os crimes foram cerca de 17h28min e seu marido foi ao local por volta de 20h e o celular já tinha desaparecido.

Inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, em razão do caráter clandestino do crime. No caso dos autos, as palavras da vítima foram uníssonas e coesas, não existindo qualquer motivo para delas se duvidar. Nesse sentido, cito:

“Furto - Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes

e harmônicas da vítima e dos policiais - Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras (...)” (TJSP; Apelação Criminal 0000167-71.2016.8.26.0611; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/05/2022; Data de Registro: 26/05/2022).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. Artigo 155, caput, do Código Penal. Mérito. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Declaração da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima, ainda que colhida somente na fase preliminar, mas desde que corroborada pela prova produzida em juízo, é de suma valia (...) Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; Apelação Criminal 1527914-28.2021.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

José Anailton Conceição da Silva disse que é marido da vítima. Ela foi furtada na rua. Uma vizinha conhecia a pessoa, foi até a casa dele com a polícia. Ele parecia meio drogado. Não encontraram o celular. O Policial Militar Cleber de França Silva, reconhecendo o réu em audiência disse que o COPOM passou uma desinteligência. No local o marido da vítima contou do crime, e que uma pessoa conhecia o réu e sabia onde ele morava, deu o endereço. Foram ao local, GABRIEL negou a prática do delito. Entraram na casa com permissão dele e da mãe dele e nada localizaram. O COPOM passou que o réu estaria preso, pelo que o levaram para a Delegacia de Polícia. As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

“DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

“RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO.” (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, j. 12/06/12 - grifei).

“As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício

de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos." (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

De rigor, contudo, o afastamento da qualificadora da destreza, pois a vítima percebeu a subtração assim que ela ocorreu.

Inafastável, assim, a condenação do acusado por infração ao art. 155, caput, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a dosimetria da pena, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O réu é reincidente por roubo (fls. 30/31).

Assim, atenta às circunstâncias do art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em um ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Pela reincidência, de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.

Torno definitivas tais penas, à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a falta de comprovação de boa capacidade contributiva por parte do réu.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu GABRIEL HENRIQUE DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de um ano e dois meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 11 dias-multa, com unidade no mínimo.

Vez que o réu é reincidente, estão ausentes os requisitos subjetivos para a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Em atenção ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, pela pena aplicada.

Faculto o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA